

1501195-06.2022.8.26.0541

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE OBSTACULIZAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA) E DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501195-06.2022.8.26.0541 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501195-06.2022.8.26.0541

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2251775/2022 - DEL.POL.SANTA CLARA D OESTE, 27428529 - DEL.POL.SANTA CLARA D OESTE, 2251775 - DEL.POL.SANTA CLARA D OESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO BATISTA DA SILVA NETO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

VISTOS

JOÃO BATISTA DA SILVA NETO foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória, no dia 14 de setembro de 2022, por volta das 13 h e 30 min, na Av. Juan Pelaio Hernandez, n. 162, na cidade de Santa Clara D'Oeste, JOÃO BATISTA DA SILVA NETO, qualificado às fls. 04, 07 e 17, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 02 (dois) tanques redes de metal, pertencentes à vítima "Zippy Psicultura - Bella Vita Indústria e Comércio de Rações Ltda".

Convertida a Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva em 15/09/2022 (fls 45/46).

A denúncia foi recebida em 23/09/2022 (fls. 99).

JOÃO BATISTA DA SILVA NETO foi citado em 30/09/2022 (fls. 106) e apresentou

resposta à acusação a fls. 107/108.

O recebimento da denúncia foi ratificado a fls. 111/112.

Realizada audiência de instrução foram ouvidas testemunhas, bem como interrogado o acusado JOÃO BATISTA DA SILVA NETO.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais. É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 7/9; pelo auto de exibição e apreensão (fls. 5), pelo laudo pericial (fls. 70/78), pelo leilão judicial eletrônico (fls. 79/85), pelo auto de avaliação (fls. 86); pelas declarações de André Ricardo da Silva (fls. 2), Anderson Claiton Almeida Rubinho (fls. 3), Flavio Gonçalves de Souza (fls. 90) e do acusado JOÃO BATISTA DA SILVA NETO (fls. 4), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria do delito é inconteste e recai sobre o acusado.

A testemunha PM André Ricardo da Silva, em sede policial, declarou que "(...) o depoente é policial militar nesta cidade e região, sendo que nesta data em serviço, por volta das 13:30 horas, recebeu denuncia anônima de que na antiga ZIPY, havia um veículo gol preto, furtando material. Para lá se deslocou juntamente com o colega de farda Rubinho e flagraram o identificado JOÃO BATISTA, conhecido nos meios policiais, já serrando tanques redes de metal. Ele alegou que era mesmo para furto os objetos e os venderia para apagar o aluguel de sua casa. Utilizava para tal uma lixadeira com gerado. Tomou conhecimento de que o autuado já foi preso por furtos. Assim, dada voz de prisão e demais providências tomadas (...)"

Em juízo, a testemunha afirmou que em atendimento à ocorrência no dia dos fatos na antiga empresa ZIPY, constatou que o acusado estava serrando tanques de metal e que o réu foi até local com um veículo automotor modelo Gol.

A testemunha PM Anderson Claiton Almeida Rubinho, em sede policial, declarou que "(...) o depoente é policial militar nesta cidade, sendo que nesta data em serviço, por volta das 13:30 horas, recebeu denuncia anônima de que na antiga ZIPY, piscicultura, havia um veículo gol preto, cujo dono estaria furtando material. Para lá se deslocou juntamente com o colega de farda Ricardo e flagraram o identificado JOÃO BATISTA, conhecido nos meios policiais, já com dois tanques redes de metal cortados. Ele alegou que era para furto e os venderia para apagar o aluguel de sua casa. Utilizava para o crime uma lixadeira com gerador. Tomou conhecimento de que o autuado já foi preso por furtos (...)"

Em juízo, a testemunha afirmou que recebeu informação via COPOM de que um indivíduo estaria serrando tanques na empresa ZIPY. No momento dos fatos, o réu confessou estar serrando os tanques com a finalidade de vendê-los, posteriormente. Afirmou que os tanques estavam em um pátio e que o acusado estava com um veículo Gol.

Questionada, a testemunha afirmou que o local está desocupado, no entanto ainda existem alguns materiais. Reafirmou que o acusado confirmou, durante o atendimento da ocorrência, que sua intenção era a de subtrair aqueles objetos.

A testemunha Flavio Gonçalves de Souza, em sede policial, declarou que "(...) o declarante neste ato representa a empresa Bella Vita Comercio de Rações, conforme autorização apresentada. Em relação a tentativa de furto, souber apenas que ocorreram duas tentativas de furto na mesma data, que resultaram em prisões. O declarante foi funcionário de Erica e aqui está apenas para representar a empresa dela que arrematou o local onde ocorreu o crime, mas não sabe detalhes do ocorrido, nem quem está envolvido com o fato(...)"

Em juízo, a testemunha afirmou que apenas foi até a delegacia retirar os objetos furtados a pedido do proprietário dos bens e não tinha ciência de como se deu o fato criminoso.

O acusado JOÃO BATISTA DA SILVA NETO, perante a autoridade policial, declarou que "(...) não tem advogado para indicar no momento. Tem um filho com seis anos que está aos cuidados da mãe e do interrogando. Não está convivendo com a esposa, mas o filho está sob os cuidados do interrogando. Reside em Santa Fé do Sul. Não trabalha registrado, é autônomo. Já foi preso e processado por furtos. Seus familiares, pai e mãe já estão cientes de sua prisão. Em relação aos fatos tratados nos autos, informa que realmente estava no local do fato, antiga ZIPY e lá

retirava alguns objetos, cortava dois tanques redes de metal, pois pretendia vendê-los, a fim de pagar seu aluguel. Achava que o local estava abandonado, pois lá não tem ninguém, ninguém cuida, o portão sempre está aberto (...)"

Em seu interrogatório judicial, o acusado confirmou que na data dos fatos usou uma lixadeira para serrar um tanque de alumínio na tentativa de subtraí-lo e que o local dos fatos aparentava estar abandonado.

Pois bem.

A confissão – ainda que parcial – prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra a realidade da hipótese acusatória.

Neste ponto, importante consignar que, por inteligência do art. 197 do Código de Processo Penal, a confissão deve ser confrontada com os demais elementos probatórios trazidos à cognição.

Partindo dessa perspectiva, depreende-se que a confissão tecida pelo réu é corroborada pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede investigativa.

Com efeito o acusado declarou que o local dos fatos estava em estado de abandono e que ao ver a movimentação de outras pessoas naquela propriedade decidiu usar sua lixadeira elétrica na tentativa de remover os tanques de alumínio, quando foi surpreendido pelo aparecimento dos policiais militares e que por isso não conseguiu consumar o delito.

As testemunhas ouvidas, os policiais militares que atenderam a ocorrência, confirmaram que ao receberem a informação de que o acusado estaria no local dos fatos serrando os tanques metálicos, foram até as antigas instalações da empresa ZIPPY e flagraram o acusado tentando subtrair tanques de metais daquela propriedade.

Noutro giro, a alegação do acusado de que tentou subtrair o tanque de metal acreditando que estava abandonado não convence. Isso porque, conforme se extrai da prova oral, os tanques não estavam descartados na rua ou em outro lugar aberto; mas, sim, guardados em um depósito das antigas instalações da empresa ZIPPY. Também, pelo que se verificou da prova oral, os tanques não estavam em condições que pudessem presumir serem sucata, pois o próprio acusado afirmou que planejou vender os objetos para pagar seu aluguel.

Ademais, ressalto que a área em que está localizada a antiga empresa ZIPPY estava devidamente cercada conforme laudo de fls. 70/78, o que afasta a alegação de que o local aparentava estar abandonado.

Desta forma, não há como acolher a tese defensiva de falta de dolo em razão de erro de tipo, pois é notório que o réu tinha ciência de que o local não estava abandonado e que no momento da tentativa de subtração dos objetos estaria lesando patrimônio de terceiro.

Nesse sentido, precedente desta Corte Bandeirante:

Furto qualificado pelo arrombamento e concurso de agentes – Autoria e materialidade demonstradas a contento – os réus admitiram a subtração, alegando tão somente que se tratava de uma casa abandonada – concurso de agentes e arrombamento suficientemente demonstrados nos autos. Erro de tipo – Impossibilidade – os acusados tinham conhecimento de que se tratava de coisas alheias os bens subtraídos de dentro de um imóvel que, embora não estivesse habitado, guardava em seu interior bens de terceiros. Maus antecedentes – Afastamento – não há no documento indicado na r. sentença qualquer condenação que se enquadre na definição do instituto consolidada por esta C. Câmara. Reincidência – afastada em relação a um dos acusados – condenação que não consigna eventual trânsito em julgado. Concedido o regime semiaberto, a teor da súmula 269, do STJ, para o acusado reincidente e aberto para o réu primário. Recursos parcialmente providos. (TJ-SP - APR: 15000941020208260603 SP 1500094-10.2020.8.26.0603, Relator: Amable Lopez Soto, Data de Julgamento: 13/05/2021, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/05/2021) – destaquei.

Por outro lado, não pode remanescer a qualificadora do rompimento de obstáculo, pois esta é reconhecida quando há o rompimento de qualquer proteção à res furtiva, tendo em vista que o portão de metal que protege a propriedade estava aberto, não

havendo prova de que o acusado teria empreendido esforços para seu arrombamento (fls. 70/78).

No presente caso, as circunstâncias efetivamente convergem em desfavor do acusado, conforme harmonioso conjunto probatório coligido aos autos, tornando inconteste a responsabilidade dele pela tentativa do crime de furto na sua modalidade simples, sendo de rigor, pois, a condenação.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 68, do Código Penal.

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

- a) A culpabilidade é ínsita ao tipo;
- b) Os antecedentes criminais do réu configuram reincidência, pois não alcançados pelo efeito depurador.
- c) A conduta social do réu denota ser negativa, mas não a tal ponto que demande reprovação criminal maior;
- d) A personalidade não pode ser avaliada;
- e) A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;
- f) Na análise das circunstâncias do crime, deve-se ter em vista que as do art. 59 do CP não se confundem com as circunstâncias legais, analisadas na segunda fase da dosimetria. Segundo Bittencourt "as circunstâncias referidas no art. 59 não se confundem com as circunstâncias legais relacionadas no texto legal (arts. 61, 62, 65 e 66 do CP), mas defluem do próprio fato delituoso, tais como forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes". Bittencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado (p. 387). Editora Saraiva. Edição do Kindle.

No caso em comento, o acusado, com a intenção de subtrair os tanques de metal, foi até o local dos fatos com um automóvel, levando consigo uma serra elétrica e galões com gasolina que foram utilizados na tentativa de subtrair a res furtiva, o que demonstra ter realizado um planejamento incomum para realização da empreitada criminosa, o que deve ser valorado negativamente.

- g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do CP, visando um valor suficiente para a reprovação do delito fixo a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Embora o réu seja reincidente (art. 61, inciso I, do Código Penal), como comprova a certidão de fls. 37/40 (Autos n. 1500158-93.2021.8.26.0632), verifica-se igualmente caracterizada a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inciso III, "d", do Código Penal). Assim, compenso-as e mantenho a base inalterada.

Não se tendo consumado o crime, como acima observado, atua a causa de diminuição prevista pelo artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, no patamar de 1/3, dado o iter criminis percorrido, atingindo-se as penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Assim, fixa-se a reprimenda definitiva em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime FECHADO, único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a reincidência do réu, a qual, a par de obstar a adoção de regime mais brando, impede substituição ou suspensão condicional da pena corporal (art. 44, II e art. 77, I, do CP), medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 44, § 3º, CP), não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição.

Detração

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos

autos.

Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. Réu que se insurge contra a r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, inciso III, 155, § 4º, inciso IV, e 155, caput, por duas vezes, na forma do 71, caput; 311, caput, e 333, caput, todos do Código Penal, enlaçados em concurso material delitivo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória. Confissão do sentenciado, ainda que parcial, corroborada pelos relatos insuspeitos dos policiais militares e declarações das vítimas. Qualificadora do uso de chave falsa bem delineada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria escoreta. Regime inicial fechado alterado para o semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da concessão de sursis. Detração. Matéria cuja análise compete ao Juízo das Execuções Criminais. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APR: 15039374120208260228 SP 1503937-41.2020.8.26.0228, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 17/03/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/03/2021)

Entendimento este que não destoa do recente precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE OBSTACULIZAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA) E DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal que analisara os requisitos objetivos e subjetivos, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, c, da Lei n. 7.210/1984. III - O regime mais gravoso fundamentou-se nas circunstâncias do caso concreto, em função do "[...] agentes estavam organizados e dividiam as tarefas da empreitada criminosa entre si, a indicar prévio ajuste com afinidade entre os agentes". Fatos que somados, exigem, portanto, resposta estatal mais enérgica, em face da maior reprovabilidade de suas condutas e em atendimento ao princípio da individualização da pena. Não se trata, portanto, de caso em que a simples gravidade abstrata do delito cometido é utilizada como fundamentação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada, o que ensejaria violação dos enunciados das Súmulas n. 440/STJ, n. 718/STF e n. 719/STF. IV - A decisão do Juiz de primeiro grau, ratificada pela Corte Estadual, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Magistrado destacado o risco de que solto o recorrente possa obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga, circunstâncias que demonstram o elevado risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, inexistindo constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em liberdade. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 139888 SP 2020/0336135-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Valor unitário do dia-multa

À mingua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário

mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Fixação de indenização em valor mínimo (art. 387, IV, do CPP)

Por não vislumbrar parâmetros seguros, deixo de fixar um valor mínimo para a indenização (CPP, art. 387, IV), consignando, porém, que a parte prejudicada poderá requerer a devida reparação no juízo cível, valendo esta sentença condenatória como título executivo judicial, nos termos dos artigos 63 e seguintes do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu JOÃO BATISTA DA SILVA NETO como incurso no artigo 155, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de reclusão em regime inicial FECHADO e mais 10 dias-multa, no valor mínimo legal.

Mantenho a prisão preventiva do réu, uma vez que as mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, mormente ante a reiteração delitiva em crimes patrimoniais na região. Outrossim, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga.

Expeça-se guia de recolhimento provisória, nos termos do art. 470 e parágrafos das N.S.C.G.J..

Após o trânsito em julgado:

a) expeça-se guia de recolhimento definitiva;

b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);

c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);

d) intime-se o(s) condenado(s) para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);

Cumpra-se, no que for pertinente, as disposições contidas no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

P.I.

Santa Fe do Sul, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA